

2004年(平成16年)11月19日 金 曜 日

税金

暮らしと政治が
見える

39

三木 義一

夫が妻に仕事を手伝ってもらい、報酬を支払ったとしましょう。その報酬は妻の所得になり、夫は必要経費として控除できるでしょうか？

もしこれが認められると、夫は自分の所得を減らすために、妻に報酬を移転することが可能になります。夫一人に一千万円の所得がある場合と、夫婦がともに五百万円ずつ所得がある場合とでは、後者の方が低い税率が適用されますので、税負担も軽くなります。

そこで、所得税法は一九五〇(昭和二十五)年以来、このような夫婦間の報酬支払いを規制してきました。具体的にいうと、夫が生計を一にする親族に仕事をしてもいい報酬を支払っても、それ

夫婦間での報酬支払い

は必要経費としては引けないし、親族も報酬をもらわなかったことになります。もっとも、親族がその仕事のために支出した経費だけは夫の経費として控除できます。要するに、税法上は夫婦間の報酬の支払いはなかったことになるのです。

専門家同士でも規制

読者の中には、そんなはずはない、私は夫の事業から給料をもらっている、という方もいらっしゃると思います。それは、夫が青色申告者になった場合です。青色申告者になると、親族従業員に対する報酬であっても、不相当な額でない限り必要経費として控除できるからです。

ところで、夫婦がともに専門家であった場合にはどうなるのでしょうか。例えば、夫が弁護士で、奥さんも別の法律事務所で働く弁護士だったとしましょう。夫が自分の仕事のために、弁護士である妻にも資料等の収集を頼み、報酬を支払いました。この場合は、夫が青色申告者であって

も、別の事務所で働く妻は夫の事業の従業員ではありませんから、原則通り、支払った報酬を控除できないのでしょうか。また、夫が弁護士、妻が税理士で、夫が妻に申告書作成を頼み、報酬を支払った場合はどうなるのでしょうか。この二つのうち、妻が税理士のケースの裁判で



は納税者の主張が地裁で認められ、話題になりましたが、高裁で逆転敗訴。妻が弁護士のケースも納税者の主張が認められず、最高裁の判断が待たれていました。今月二日、最高裁は妻が弁護士の件に関して、はじめて判断を示しました。

最高裁は、この規制を不合理とはいえないとし「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても」この規制の対象になるとしました。専門家同士でも、夫婦間の報酬の支払いは税法上認められない、というのです。

しかし、専門家同士であれば、たとえ家族間でも相応の報酬を支払うのが常識ではないでしょうか。常識に合わせて、所得税法自体を改正すべき時期にきているように思われます。

(立命館法科大学院教授)